



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.42504 del Ruolo Generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2024 e vertente

TRA

Parte_1 elett.te dom.to in Roma, Viale dei Colli Portuensi 187\6, presso lo studio dell'Avv. Matthias Alessandro Strauss che lo rappresenta e difende insieme all'avv.to Giuseppe De Lucia per delega in atti.

- OPPONENTE -

E

Controparte_1 in persona dell'amministratore *pro-tempore*, elett.te dom.to in Roma, V.le Camillo Sabatini n. 150 G/1, presso lo studio dell'Avv. Domenico Falato che lo rappresenta e difende per delega in atti.

- OPPOSTO -

Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.

Svolgimento del processo

Il Controparte_1 ha agito in sede monitoria nei confronti di Parte_1 nella qualità di comproprietario dell'immobile distinto con il CP_2, per ottenere il pagamento dell'importo di euro 31.049,46 che sarebbe dovuto per oneri condominiali avendo il condomino mancato di versare gli importi relative al bilancio consuntivo condominio anno 2020 ed al bilancio preventivo anno 2021 le cui ripartizioni sono state approvate con la delibera assembleare del 8 luglio 2021.

E' stato emesso il decreto ingiuntivo 3458/2022 del 3.3.2002 (RG 12113/2022) notificato in data 19.5.2022 che è stato opposto da Parte_1 il quale - nel premettere di essere comproprietario al 50% della unità immobiliare contraddistinta con il numero interno 5B del Condominio di Controparte_1, di vivere e lavorare in Germania e che l'altro comproprietario è la sig.ra Sig.ra Parte_2 è residente in tale unità immobiliare sin dal suo acquisto - ha sostenuto che prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto in questa sede non aveva ricevuta alcuna comunicazione, avviso o messa in mora e che non era stato mai convocato alle assemblee condominiali. Ha al riguardo osservato che tali circostanze hanno fatto in modo che sino ad oggi il Condominio rivolgesse le sue rivendicazioni esclusivamente

nei confronti della sig.ra *Parte_2* disinteressandosi di esso istante. A sostegno di tale tesi ha evidenziato che per gli oneri condominiali il *CP_1* ha già agito nei confronti della *Parte_2* ottenendo il decreto ingiuntivo 12975\2016 notificato alla debitrice in forma esecutiva con atto di precetto e che a tale precetto ha poi fatto seguito una azione esecutiva immobiliare, attualmente pendente.

Ha ulteriormente eccepito ai sensi dell'art. 2948 c.c. punto 4) la prescrizione dei crediti ingiunti osservando che dall'unico documento condominiale depositato risulta che la somma ingiunta è composta quanto a € 4.000,66 per esercizio 2020 e quanto ad € 25.271,45 per "conguagli esercizi precedenti", senza ulteriori specificazioni e quanto ad € 1.777,35 per preventivo gestione ordinaria 2021.

Nel rilevare, infine, di non essere mai stato convocato per l'assemblea del 6.7.2021 ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed ha chiesto in via riconvenzionale l'annullamento della delibera del 6.7.2021 che supporta l'esigibilità degli oneri ingiunti.

Si è costituito il Condominio rilevando che il *Pt_1* comproprietario al 50% dell'immobile condominiale sito in *Controparte_1*, per anni si era del tutto disinteressato delle vicende di tale immobile senza mai comunicare l'aggiornamento dell'anagrafe Condominiale e la sua residenza estera in Germania e che pertanto tutte le comunicazioni erano state inviate dall'amministratore presso l'immobile condominiale int. 5B del Condominio *Controparte_3* in Roma presso cui è sempre stato presente anche il cognome del *Pt_1*.

Ha inoltre riferito che, una volta conosciuta la residenza del *Pt_1* in Germania, il Condominio ha provveduto ad inviargli in data 27.06.2022, con raccomandata estera giunta all'indirizzo di residenza dello stesso il 01/07/2022, la convocazione per l'assemblea del 20.07.2022 con allegato il bilancio consuntivo della gestione ordinaria 2020 ed il preventivo della gestione ordinaria 2021 che erano stati poi oggetto di esame e di nuova approvazione.

Con riguardo poi ai crediti sorti antecedentemente al 19.05.17, ha prodotto la raccomandata del 08.08.17 ricevuta il 11.08.17 con cui il Condominio avrebbe interrotto la prescrizione diffidando al pagamento degli oneri condominiali la Sig.ra *Parte_2* comproprietaria dell'immobile e pertanto coobbligata in solido con il Sig. *Pt_1* al pagamento degli stessi. Ha infine osservato che la notifica del decreto ingiuntivo al *Pt_1* che si era perfezionata in data 19.05.22 ha interrotto la prescrizione per ogni altro credito.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.

Motivi della decisione

In ossequio al principio della c.d. ragione liquida (per la quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.: Cass. 26242/2015) è da ribadire che - come già rilevato con la precedente ordinanza emessa in corso di causa - l'articolo 1136 VI comma del c.c. dispone che: "l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati". L'art. 66 disp. attuaz. c.c., in vigore dal 18.6.13 e quindi applicabile al caso in esame, dispone che "in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile, ai sensi dell'art. 1137 del codice, su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".

Tale principio deve ritenersi applicabile anche al caso in cui l'omessa convocazione riguardi uno solo dei comproprietari *pro-indiviso* di una unità

immobiliare, considerando che la norma di cui all'art. 67 co. 2° disp. attuaz. c.c. (secondo cui "qualora una unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato a norma dell'art. 1106 del codice") non esclude, ma anzi sottolinea la necessità che tutti i comproprietari siano resi edotti della convocazione assembleare, onde poter concordare la propria posizione in ordine alle questioni all'o.d.g. e determinare il proprio rappresentante comune.

Ciò premesso, la giurisprudenza ha evidenziato che *"in assenza di particolari formalità per la notifica dell'avviso, la conoscenza di esso da parte di tutti i comproprietari può essere presunta se le circostanze sono gravi, precise e concordanti"* (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 138 del 09/01/1998). In particolare, si è ammesso che *"la validità della convocazione per la riunione dell'assemblea condominiale di uno dei comproprietari "pro indiviso" di piano o di porzioni di piano di un condominio può evincersi anche dall'avviso dato all'altro comproprietario, qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che il secondo comproprietario abbia reso edotto il primo della convocazione stessa"* (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1206 del 16/02/1996 e 10611/1990).

Nel caso di specie, lo stesso opponente ha mostrato di aver prestato piena adesione alla circostanza che i rapporti con il condominio fossero intrattenuti dalla sola comproprietaria *Parte_2* evidenziando di vivere e lavorare in Germania e che la *Parte_2* risiede presso la unità immobiliare facente parte del condominio occupandola stabilmente.

Lo stesso opponente, poi, nell'evidenziare di essere effettivamente comproprietario e di non essere mai stato convocato alle assemblee condominiale e di non aver mai ricevuto avvisi - circostanze queste che avrebbero *fatto in modo che sino ad oggi il Condominio rivolgesse le sue rivendicazioni esclusivamente nei confronti della sig.ra Parte_2 disinteressandosi completamente dell'Ing. Pt_1* - sono di per sé indici del disinteresse con riguardo ai rapporti condominiali da parte del *Pt_1* il quale come dallo stesso evidenziato - pur a fronte di una azione esecutiva immobiliare pendente a seguito di pignoramento della stessa unità immobiliare intrapresa dal condominio nei confronti della *Parte_2* per mancato pagamento degli oneri condominiali oggetto di un precedente decreto ingiuntivo - non risulta aver compiuto alcuna attività al fine di formalizzare la propria posizione di comproprietario nei confronti dell'amministrazione condominiale la quale, allo stato degli atti, risulta essere stato a conoscenza della posizione dell'opponente solo a seguito della visura catastale del 17.2.2022 prodotta in sede monitoria.

Deve pertanto essere rigettata la opposizione avverso il decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale di annullamento della delibera dovendo al riguardo essere anche osservato che non opera la prescrizione considerando che, in relazione ad eventuali oneri maturati precedentemente al 18.5.2017, risulta perfezionato in data 11.8.2017 un atto di messa in mora nei confronti della comproprietaria (ai sensi dell'art.1310 c.c. gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori). Ed inoltre, pur considerando che le spese condominiali hanno natura periodica - sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. - il termine decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino (Cass.4489/2014). Nel caso concreto non risulta che oneri relativi ad epoca antecedente il 2017 fossero stati ripartiti ed approvati

prima della delibera del 8 luglio 2021 che ha approvato la ripartizione degli oneri ingiunti.

Le spese seguono le reciproche soccombenze e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede

- rigetta l'opposizione proposta da *Parte_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 3458/2022 del 3.3.2002 emesso dal Tribunale civile di Roma all'esito del procedimento monitorio RG 12113/2022;
- rigetta ogni ulteriore o diversa domanda;
- condanna *Parte_1* alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore del *Controparte_1* in Roma che si liquidano in euro 4.200,00 per compensi oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 26/08/2024

IL GIUDICE
(Lorenzo Pontecorvo)